

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1674/2537

นายสุดใจ ร่มซ้าย

โจทก์

นายหนูเล็ก ร่มซ้าย กับพวก

จำเลย

นายหนูเล็ก ร่มซ้าย ที่ 1, นายหนูจันทร์
ร่มซ้าย ที่ 3,

ผู้ยื่นคำร้อง

นายคำมาหรือท่ามา ร่มซ้าย ที่ 4 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้น
ฎีกาไม่เกินสองแสนบาท โจทก์ (ที่ถูกจำเลย) ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลแก่
โจทก์ (ที่ถูกจำเลย) ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งเป็นว่า ไม่รับฎีกาจำเลยที่
1 ที่ 3 ที่ 4 คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยเหล่านี้

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 เห็นว่า จำเลยฎีกาในประเด็นที่ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ
หรือไม่ โจทก์กับพวกสละมรดกแล้วหรือไม่และทรัพย์พิพาทเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่
ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่างทั้งสอง ทั้งเป็น
สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลย
ที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 69)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันแบ่งที่ดินพิพาทออกเป็น 5 ส่วน ส่วนละ 32.02 ตารางวา ให้โจทก์ 1 ส่วน มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงแทนเจตนาจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแบ่งที่ดินพิพาทออกเป็น 7 ส่วน ส่วนละเท่ากัน ให้โจทก์ได้รับ 1 ส่วน ถ้าจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 62)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ว่า โจทก์และพวกสละมรดกแล้วหรือไม่ และทรัพย์พิพาทเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความนั้น จำเลยฎีกาก่อนบิดา ตายได้แบ่งทรัพย์สินแก่ทายาทให้จำเลยทั้งสี่ครอบครอง ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นสัดส่วน โดยโจทก์และทายาทอื่นไม่เคยครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท และโจทก์กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกมีเจตนาไม่สุจริต จำเลยที่ 2 ทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก จำเลยที่ 2 จึงไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรดกแทนทายาทนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ฟังว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ครอบครองทรัพย์มรดกแทนทายาทอื่นรวมทั้งโจทก์ด้วย จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงเช่นกันที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้วให้ยกคำร้อง

ปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งให้คืนค่าขึ้นศาลให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ใหม่แล้วจึงไม่
ต้องมีคำสั่งในส่วนนี้อีก

ปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งให้คืนค่าขึ้นศาลให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ใหม่แล้วจึงไม่
ต้องมีคำสั่งในส่วนนี้อีก

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สรรพวัณ-อิธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>